

1530175-63.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2341714/2021 - 01º D.P.

ITAPECERICA DA SERRA, 21973429 - 01º D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 1528/21/425 - 01º

D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 2341714 - 01º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1530175-63.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530175-63.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2341714/2021 - 01º D.P.

ITAPECERICA DA SERRA, 21973429 - 01º D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 1528/21/425 - 01º

D.P. ITAPECERICA DA SERRA, 2341714 - 01º D.P. ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DAVID LUCAS MARTINS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de DAVID LUCAS MARTINS DA SILVA porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em sua combinação com a alínea "j", inciso II do art. 61, do Código Penal. Consta da exordial que no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 14h35min, na Rua Dorival dos Santos Santana, bairro Jardim Capela, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo, teria exposto a venda e teria vendido, dezenove porções de "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 102/104. A denúncia foi recebida (fls. 63/64) providência

ratificada a fls. 88. O réu, regularmente citado e notificado (fls. 83), ofertou defesa preliminar (fls. 86). A instrução processual contou com as oitivas de duas testemunhas, sendo ao final interrogado o acusado. Em debates o MP pugnou pela procedência integral desta ação penal. Por seu turno a DPE, em suma, pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, no mais tecendo outras considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a ser sanadas eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal. Os policiais civis Rafael e Fernando disseram que foram averiguar denúncia anônima de que uma pessoa, num ponto conhecido de venda de drogas, estaria praticando tráfico entorpecentes. Afirmaram ter visto o réu atendendo consumidores e o abordaram localizando em seu poder porções de “maconha”, bem como cocaína segundo Rafael, além de dinheiro, cerca de vinte reais como informou Fernando. Ambas as testemunhas referiram ter o acusado admitido estar traficando drogas. Interrogado em juízo, David Lucas admitiu que de fato no dia dos fatos vendia drogas e para tanto possuía dezenove porções de “maconha” e dezoito reais. Afirmou que foi o primeiro dia em que estava traficando entorpecente e ganharia quarenta e cinco reais. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório. A prova testemunhal produzida corroborou, como explicitado, a descrição fática constante da exordial acusatória. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em 5 anos e 500 dias-multa no piso mínimo unitário legal. No que toca à circunstância agravante prevista pela alínea “j”, do inciso II, do art. 61, do CP, em respeito ao sistema de precedentes, considerando decisão recente do Colendo STJ, que fixou recentemente tese no sentido da necessidade de comprovação de que tenha o agente se valido do estado de calamidade pública para cometer o delito, o que aqui não está evidenciado, deixo de proceder ao agravamento das sanções. Com base no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é de rigor a redução das penas em um sexto – patamar mínimo abstratamente previsto de modo a garantir a efetividade da pena enquanto punição hábil a coibir a continuidade da delinquência – tendo em conta ser o réu primário e não haver prova de seu envolvimento com organização criminosa: 4 anos, 2 meses de reclusão e 417 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o aberto consoante prevê a alínea “c”, do §2º, do art. 33, do CP. Defiro o apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR DAVID LUCAS MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de expiação ABERTO, bem como 417 dias-multa no piso mínimo unitário legal por haver infringido a proibição contida no “caput” do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Autorizo a incineração do entorpecente apreendido oficiando-se à Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso com fulcro no art. 91, inciso II, alínea “b”, do CP. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. Recomende-se o condenado onde se achar custodiado. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA